

1502616-44.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2225291/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 19711243

- DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2542/21/942 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av.Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502616-44.2021.8.26.0548 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502616-44.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2225291/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 19711243

- DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2542/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2225291 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2542/21/942 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2225291/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 618/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO JULIO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruno Luiz Cassiolato

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de FABIO JULIO DE OLIVEIRA, em 20.09.2021, imputando-lhe duas das condutas descritas no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 (fls. 01/04).

Segundo narra a peça acusatória, no dia 18.08.2021, por volta das 17h50min, na Rodovia SP 101, no interior do estabelecimento prisional, CPP, Vila Lunard, nesta cidade e comarca de Campinas - SP, o Réu guardava e trazia consigo, para inequívocos fins de entrega ao consumo de terceiros, 59 invólucros plásticos contendo Cannabis Sativa L., droga popularmente conhecida como maconha (peso

líquido de 170,8 gramas), isto sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Determinou-se a notificação do acusado (fl. 102).

Devidamente notificado (fl. 117), o Réu apresentou defesa prévia (fls. 121/122).

Ausentes hipóteses de absolvição sumária, a denúncia foi recebida e designou-se audiência virtual de instrução, debates e julgamento (fls. 127/128).

Nesse ato foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o Réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público, entendendo provada a imputação que elaborou, pediu a condenação do Réu nos termos da denúncia.

A Defesa pediu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 e a declaração de inconstitucionalidade.

É o relatório. Decido.

Ausentes alegações preliminares formuladas pelas partes, passo a analisar o mérito da demanda.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, quais sejam, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está fartamente comprovada.

É o que se verifica por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 10/11), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 14), Laudo de Constatação preliminar (fls. 16/18) e Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 91/93), cujo resultado foi positivo para maconha.

A autoria também é certa.

Os agentes penitenciários Brivaldo de Melo Silva e Aparecido dos Santos, ouvidos em solo policial, disseram que faziam o controle da entrada dos reeducandos na unidade prisional, utilizando-se de um scanner. Em dado momento, o Réu tentou entrar com um volume na cueca, razão pela qual foi retirado da fila e revistado. Encontraram um pacote contendo 59 porções de maconha.

Em Juízo, Brivaldo ratificou a versão apresentada em solo policial. Esclareceu que o Réu passou pelo scanner somente depois de terem verificado um volume suspeito. Nem todos os reeducandos passam pelo scanner corporal, é aleatório. Indagado pela defesa, respondeu que cerca de 300 reeducandos retornam a cada vez do serviço externo.

Aparecido corroborou a versão do seu colega de corporação. Também acrescentou que nem todos os reeducandos passam pelo scanner corporal ao retornar do serviço externo, porque são muitos.

Interrogado perante a Autoridade Policial o Réu declarou que cumpre pena no CPP Ataliba Nogueira em razão de condenação pelo crime de roubo. Ao retornar do trabalho externo, tentou adentrar na unidade com um pacote contendo 59 porções de

maconha, mas, foi descoberto ao passar pelo raio x. É usuário de drogas e a maconha se destinava ao consumo pessoal.

Em Juízo, após ser alertado do direito de permanecer em silêncio, disse que tentou ingressar no CPP com 59 porções de maconha, porém, os agentes verificaram isso após passar pelo scanner. Pediu para sua família pagar pelas porções e, então, o detento traficante providenciou que as drogas fossem deixadas em um local próximo de onde trabalhava. As porções eram para consumo próprio e estavam em sua cintura. Deixaria as drogas junto com suas roupas, no interior do pavilhão de trabalho. Levaria entre 30 e 40 dias para consumir a totalidade das porções; as sedas e caixinhas eram encaminhadas pela sua família via Correios. Indagado pela acusação, respondeu que exercia trabalho externo há 2 meses; que sabia do risco de passar pelo scanner; que saía do complexo prisional para trabalhar todos os dias; que a droga foi deixada em um banheiro perto do barracão de trabalho, utilizado pelos detentos.

A ação penal é procedente.

Não obstante as declarações do Réu no sentido de que as porções apreendidas serviriam ao consumo próprio, as circunstâncias são suficientes a indicar que as drogas eram destinadas a entrega a terceiros, caracterizando o delito de tráfico de drogas.

A quantidade de maconha que o Réu trazia consigo é razoável – cerca de 170 gramas -, sobretudo considerando-se que ele retornava ao estabelecimento prisional após cumprir serviço externo.

As explicações oferecidas por ele foram evasivas. Relatou que sua família providenciou o dinheiro e que a família de outro detento providenciou a entrega da droga, deixando-a escondida no banheiro utilizado pelos detentos que saíam para trabalhar. Não forneceu qualquer dado concreto a fim de que se pudesse, efetivamente, verificar como ele pagou e como recebeu a droga.

Também não é crível que deixaria essa quantidade escondida em meio às suas roupas por 30 ou 40 dias e que, assim, sequer seria responsabilizado administrativamente.

Por meio das provas produzidas e que acima foram analisadas, é possível concluir que os fatos delituosos aconteceram tal como narrados pelo Ministério Público, sendo de rigor a condenação do Réu pelo crime de tráfico de drogas.

Passo a fixar a pena a ser imposta ao Réu.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração os ditames do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

A culpabilidade demonstrada pelo Réu é normal à espécie. O Réu possui maus antecedentes em razão de uma condenação anterior e definitiva que não configura mais reincidência. Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente, sendo certo que estes elementos não dizem respeito à vida criminal do indivíduo, razão pela qual não podem repercutir negativamente nesta fase. Os motivos e as consequências do crime são normais à espécie. A quantidade de entorpecente apreendido não permite a exasperação da pena-base por esse motivo.

Com base nisso, aumento a pena-base em 1/6 e fixo-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Na segunda fase da fixação da pena, vislumbro a presença da circunstância agravante da reincidência, em razão de três condenações anteriores e definitivas. Acresço 1/6 a pena provisória, que passa a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Na terceira fase, além da reincidência afastar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, razão pela qual a pena é aumentada de 1/6 e fica definitivamente fixada em 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Nos termos do artigo 2º, § 1º da Lei n. 8.072/90, e considerando a reincidência, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena aplicada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para CONDENAR FABIO JULIO DE OLIVEIRA, incurso no artigo 33, caput da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Considerando que não houve qualquer modificação fático-jurídica na situação processual do Réu, ao contrário, sua responsabilidade penal foi confirmada por meio desta sentença; a quantidade de pena aplicada; o regime inicial fixado; a reincidência específica; o fato de que se encontrava cumprindo pena em regime semiaberto quando da prática do delito, inviável a apresentação de recurso em liberdade. Recomende-se o Réu no estabelecimento prisional em que estiver segregado.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, III da Constituição Federal e ao IIRGD e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.  
P.R.I.C.

Campinas, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA